

1521877-48.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Só tem antecedentes quando menor, por tráfico e roubo.

A Vítima Paulo Rogério da Silva Henrique Filho disse que foi atender um chamado de delivery, fazer uma entrega e assim que subiu na moto para deixar o local dois indivíduos o abordaram e disseram: "nós vamos levar a sua moto, vira de costas".

Pegaram seus pertences pessoais, subiram na moto sendo que um deles apontou a pistola ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521877-48.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521877-48.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2261532/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 27636872 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CLAYTON KENNEDY NOGUEIRA MACHADO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Vistos.

CLAYTON KENNEDY NOGUEIRA MACHADO, qualificado à fl. 24, foi denunciado como incurso no art. 157 § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 23 de setembro de 2022, por volta das 20:45 horas, na Rua Curicharas, altura do nº 119, Itaim Paulista, nesta Cidade e Comarca de São Paulo/Capital, o denunciado previamente ajustado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas com comparsa não identificado, mediante grave ameaça de morte, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, em comum proveito, coisa alheia móvel consistente em motociclo Dafra/Kansas 150, da cor preta, de placa EKI-9478 ano 2009, avaliado em R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), ainda 1(uma) Carteira Nacional de Habilitação (CNH),

1(um) Cartão Bancário (Santander/Mastercard), 1(uma) máquina de cartão da marca Pagseguro, 1(um) capacete da cor preta e da marca Norisk, 1(um) aparelho de telefonia celular da cor vermelha e marca/modelo Motorola/Moto G1, bens pertencentes a Paulo Rogério da Silva Henrique Filho. Boletim de ocorrência de fls. 03/07 e auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 17/18.

Segundo apurado, no dia, hora e local supramencionados, a vítima trafegava com seu motociclo pela via pública quando foi abordada por dois meliantes de tez negra, trajando moletons com capuz de cor escura calças jeans e tênis, um deles armado, e de forma violenta exigiram a entrega de seus bens.

Clayton e seu comparsa aterrorizaram o ofendido com emprego de arma de fogo e dele exigiram a entrega da motocicleta e dos demais pertencentes que trazia consigo. Temendo por sua vida, impossibilitado de ofertar qualquer defesa, Paulo viu a dupla criminosa tomar-lhe todos os bens e, invertida a posse de seu patrimônio, empreender fuga, utilizando a motocicleta roubada em posse de seus demais pertences.

Todavia, aproximadamente 15 (quinze) minutos após a consumação do roubo, o ofendido conseguiu visualizar Clayton, a quem reconheceu pelas vestes que trajava, conduzindo sua motocicleta pelas proximidades da estação de trem de Itaim Paulista, de modo que passou a acompanhá-lo para não o perder de vista, bem como pediu para que seu irmão (Leandro da Silva Henrique) avisasse a polícia.

Desse modo, Policiais Militares, cientes do ocorrido, logo se dirigiram para o local informado e avistaram a motocicleta da vítima, pilotada por Clayton, quem apresentava as características relatadas pela vítima como sendo de um dos roubadores.

Procederam os policiais então à devida abordagem do denunciado, quem, indagado, informalmente, confessou ter sido coautor da prática delitiva, mas se negou a fornecer a qualificação do comparsa e a localização da arma de fogo usada na intimidação da vítima. Foi dada voz de prisão em flagrante delito.

O denunciado foi encaminhado ao Distrito Policial, oportunidade em que reconhecido, por suas vestes, como um dos autores do roubo, posto que a vítima declarou que não viu a fisionomia dos roubadores, usavam moletons com capuz, mas as vestes trajadas pelo denunciado eram as mesmas utilizadas no cometimento do roubo, minutos antes do acionamento policial, fls. 10.

Em formal interrogatório na Delegacia de Polícia o denunciado negou a autoria do roubo (fls. 11).

Somente a motocicleta foi recuperada.

A denúncia foi recebida em 04 de outubro de 2022 (fls.62/64), o réu foi citado (fl.92). Mantido o recebimento da denúncia, em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima e duas testemunhas e o réu foi interrogado ao final. As partes debateram.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, com aplicação de regime inicial fechado.

A Defesa pleiteou pela absolvição com base no art. 386, VII, CPP. Caso assim não entenda Vossa Excelência, requer-se: a) fixação da pena-base no mínimo legal; b) afastamento da arma, eis que nenhuma arma foi apreendida; c) caso sejam reconhecidas as duas causas de aumento, requer-se o aumento único; d) fixação do regime inicial diverso do fechado, sendo o réu absolutamente primário; e) o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/02), boletim de ocorrência (fls.03/07), auto de exibição e apreensão (fls.17/18), além da prova oral produzida nos autos.

A autoria também restou plenamente comprovada.

Em seu interrogatório prestado na fase inquisitorial, o réu negou o cometimento do crime. Disse que havia encontrado a motocicleta abandonada na rua e por isso resolveu dar umas voltas com ela.

Em Juízo, o réu deu versão diferente. Disse que estava sozinho na rua. Estava

próximo à motocicleta. Viu dois rapazes deixarem a moto lá e saírem após roubar um veículo. Estava fazendo reciclagem e foi preso porque estava sozinho no local. Vestia uma blusa de frio de tãctel cinza escuro e azul escuro, com touca, e por debaixo uma de moletom, uma calça jeans e um tênis. Só tem antecedentes quando menor, por tráfico e roubo.

A vítima Paulo Rogério da Silva Henrique Filho disse que foi atender um chamado de delivery, fazer uma entrega e assim que subiu na moto para deixar o local dois indivíduos o abordaram e disseram: "nós vamos levar a sua moto, vira de costas". Pegaram seus pertences pessoais, subiram na moto sendo que um deles apontou a pistola para ele, pegou seus pertences, subiu na moto e foi embora. Os dois chegaram encapuzados e o réu que hoje reconhece tinha características de estatura e as roupas, ele foi pego em flagrante pela polícia com sua moto. Ele usava uma roupa escura, uma blusa de moletom, calça e tênis. Único bem que recuperou foi a moto, que o réu estava conduzindo. Entre trinta a quarenta e cinco minutos após o roubo o réu foi preso. Um vigia noturno avistou a sua motocicleta nas redondezas e então avisou a polícia. Foi subtraído um aparelho de telefonia celular e documentos, não recuperados. Não conseguiu visualizar a fisionomia dos agentes devido ao capuz da blusa. Viu o réu em cima da moto e quando o policial o pegou em flagrante conseguiu olhar bem o rosto dele, ainda na rua, sendo o réu que hoje reconhece pessoalmente em Juízo. Acredita que o réu era quem pegou seus pertences e subiu como garupa na moto. Se não se engana tinha algumas linhas acinzentadas no moletom escuro.

O Policial militar Felipe Alencar disse que o irmão da vítima informou que eles foram roubados e o indivíduo estava rodando pelas redondezas com a motocicleta. Deparam-se com o indivíduo do lado da motocicleta e foi feita a abordagem. Com ele nada foi encontrado de armamento ou outros objetos. A vítima foi até o local buscar a moto e reconheceu o réu pelas características informadas. Ele disse que as características batiam. O réu trajava um casaco/moletom preto.

O Policial militar Felipe Nascimento disse que se deslocaram da base eis que o irmão da vítima informou que sua moto tinha sido roubada e o indivíduo estava conduzindo a sua motocicleta em uma rua atrás do posto policial. O réu estava em cima da motocicleta e quando visualizou a viatura dela desceu. Realizaram a abordagem. O réu relatou que tinha conhecimento que a moto era roubada. A vítima visualizou o indivíduo como o que conduzia sua motocicleta e a apontou como de sua propriedade.

Observo que o réu foi preso em flagrante logo após a prática do crime (cerca de trinta minutos depois, consoante narrou a vítima), na posse da motocicleta roubada. O exíguo lapso temporal da detenção, aliada ao reconhecimento pela vítima das vestes que o réu utilizava quando da prática do crime, permitem concluir, além de qualquer dúvida razoável, que o réu foi um dos autores do crime de roubo, mesmo porque as declarações da vítima foram detalhadas e possuem coerência entre si e com a versão inicialmente apresentada na fase policial.

Não fora possível visualizar a fisionomia dos acusados posto que vestiam capuz, e pela fotografia de fl. 31, é possível visualizar que de fato o réu vestia um moletom com capuz, e uma blusa escura, com listras, por cima, tal qual apontou a vítima.

A vítima foi enfática ao apontar que o réu agiu em concurso com outro indivíduo não identificado, assim como declarou que fizeram uso de arma de fogo. Comprovadas, portanto, as majorantes do concurso de agentes e emprego de arma.

Anoto, por fim, que a arma de fogo usada no crime não foi apreendida, o que inviabiliza o exame de corpo de delito, por causa não imputável aos órgãos de persecução penal. Por outro lado, conforme autoriza o art. 167 do Código de Processo penal, o emprego de arma de fogo ficou demonstrado, de maneira supletiva, pela prova testemunhal colhida nos autos.

O emprego de arma de fogo restou devidamente demonstrado, já que a vítima relatou que foi abordada por dois indivíduos que chegaram a pé e exibiram a arma de fogo. Frise-se ser desnecessária a apreensão da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena. Neste sentido:

"Criminal. Embargos de divergência no recurso especial. roubo. Emprego de arma. desnecessidade de apreensão e realização de perícia. Utilização de outros meios de

prova. incidência da majorante. Embargos conhecidos e rejeitados.

I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF.

II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante.

III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela -- instrumento capaz de qualificar o crime de roubo.

IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão.

V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria." (STJ, EREsp nº 961.863/RS, 3ª Seção, rel. Min. Gilson Dipp).

Assim é que, ao término da instrução, desponta fartamente demonstrada a autoria imputada ao réu na denúncia, restando a prova dos autos sólida para autorizar o decreto condenatório pela prática de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo.

Passo, assim, a dosar a pena, com fundamento nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

No cômputo da pena-base, observo que se trata de roubo de bem de valor considerável para a maioria da população (motociclo Dafra/Kansas 150, da cor preta, de placa EKI-9478 ano 2009, avaliado em R\$ 4.200,00), tendo ainda a vítima sofrido prejuízo patrimonial, eis que o aparelho celular subtraído não fora recuperado.

Tendo em vista a repercussão patrimonial, o valor considerável dos objetos roubados, e que não foram recuperados, bem como demais circunstâncias em que se desenvolveu o delito, aumento a pena base de 1/6, do que resulta em 4 anos e 8 meses e 11 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, não há outras circunstâncias a considerar.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço as causas de aumento de pena do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. Dada a coexistência de duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma), majoro a pena de 2/3, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, obtendo-se assim a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa, que torno definitiva na ausência de causas modificadoras.

Ausentes elementos quanto à condição econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante da pena aplicada, das circunstâncias judiciais negativas que ensejaram aumento da pena-base, e da hediondez do delito, fixo regime inicial fechado para o cumprimento da pena, única resposta penal suficiente ao desagravo da conduta.

O disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal em nada altera a escolha do regime, visto que o tempo de prisão processual representa parcela ínfima da pena a que o réu foi condenado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR CLAYTON KENNEDY NOGUEIRA MACHADO, qualificado nos autos, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em valor unitário mínimo, estabelecido regime inicial fechado, como incurso no art. 157, parágrafos 2º inciso II, e 2º-A, inciso I, do Código Penal.

O acusado não poderá apelar em liberdade, permanecendo a necessidade da prisão preventiva, em especial para garantir a aplicação da lei penal, considerando que lhe foi aplicada pena elevada.

Após o trânsito em julgado, terá seu nome lançado no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA